

1517604-17.2020.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... no DENARC e que, após uma investigação de tráfico que culminou numa grande apreensão de drogas, foram autorizadas escutas telefônicas, resultando na localização de uma Spin "dublê" utilizada para prática de roubos, que era produto de furto, dentro da qual havia armas, munições, perucas, algemas, coletes, sendo o veículo apreendido. No dia seguinte, os réus foram presos pelo DEIC, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1517604-17.2020.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517604-17.2020.8.26.0577 2020/000546

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

RICARDO DE SOUZA SILVA, MARCUS SANTOS CARDOSO e ANTONIO AUGUSTO GALDINO GONZAGA E FRAGA (concedido habeas corpus para trancamento da ação penal à fl. 828), qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes (veículo e arma de fogo), no art. 14, caput, por duas vezes, no art. 16, caput, por quatro vezes, e no art. 16, § 1º, IV, por cinco vezes, todos da Lei nº 10.826/03, c.c. o art. 29, caput, do Código Penal, em concurso material de infrações, porque, segundo narrou a inicial, em data anterior a 29.07.2020, nesta cidade e comarca, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos não identificados, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo GM/Spin, preto, placas EZM-7003, ostentando placas QMS-0024, cientes de que se tratava de produto de crime.

Ainda, segundo a denúncia, nas mesmas condições de tempo e lugar, os ora acusados, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos não identificados, adquiriram e receberam, em proveito próprio ou alheio, armas de fogo, cientes de que se tratava de produtos de crime.

Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e lugar, os ora acusados, agindo em concurso entre eles e com outros indivíduos não identificados, possuíam armas de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Finalmente, segundo a exordial, nas mesmas condições de tempo e lugar, os ora acusados, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos não identificados, possuíam armas de fogo de uso restrito (silenciador), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia em 08.06.2021 (fl. 525), os réus foram citados pessoalmente (fls. 585, 589 e 627), apresentando defesa (fls. 593/600 e 648).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 649/651), foi concedido habeas corpus para trancamento da ação penal quanto ao imputado a ANTONIO, por falta de justa causa para prosseguimento do feito em relação a ele (fls. 828).

Em audiência, foi colhida a prova oral e os réus RICARDO e MARCUS interrogados (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital - fls. 1140/1141).

Em debates o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal por falta de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 1154/1160).

A defesa de RICARDO, a seu turno, buscou a absolvição, nos termos do art. 386, incisos I, II, III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal (fls. 1164/1172).

Por sua vez, a defesa de MARCUS, pediu a absolvição (fl. 1176).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Os réus, interrogados em juízo, apresentaram suas versões.

RICARDO afirmou que não é verdadeira a acusação. No dia dos fatos estava na Avenida Salinas comprando um automóvel, quando foi abordado pela polícia, imaginando que seria um assalto. Ao chegar no seu prédio, o apartamento estava revirado, tendo sido agredido pelos policiais e questionado acerca do dinheiro do assalto. Apenas soube depois do teor da acusação, ressaltando que não conhecia MARCUS ou os policiais. Nunca teve uma Spin e trabalha há 23 anos na Embraer. Utilizava apenas o veículo Voyage, que era emprestado do seu supervisor. Os agentes penitenciários comemoraram a sua absolvição (arquivo digital - fls. 1140/1141).

MARCUS disse que não é verdadeira a acusação. Foi preso em São Paulo na casa do seu irmão, tendo sido levado para o DEIC junto de outros presos, apenas sabendo da acusação posteriormente. Não conhecia MARCUS e os policiais que o abordaram, ressaltando que nunca viu a Spin. Esteve em São José dos Campos apenas de passagem (arquivo digital - fls. 1140/1141).

O policial civil RUBENS TEIXEIRA GARCIA asseverou que trabalhava no DENARC e que, após uma investigação de tráfico que culminou numa grande apreensão de drogas, foram autorizadas escutas telefônicas, resultando na localização de uma Spin "dublê" utilizada para prática de roubos, que era produto de furto, dentro da qual havia armas, munições, perucas, algemas, coletes, sendo o veículo apreendido. No dia seguinte, os réus foram presos pelo DEIC, que também investigava os fatos, em poder de outros carros roubados e mais armas. O veículo apreendido estava em via pública, na rua atrás do apartamento em que eles se reuniam, sendo vinculado aos réus em razão da prisão efetuada pelo DEIC. Não se recorda se viu os réus em poder do carro antes da apreensão, tendo contato com eles apenas por um dia após a

prisão, afirmando que não viu as armas. Não sabe a origem da investigação do DEIC. Não sabe informar se o nome do réu RICARDO apareceu na interceptação telefônica, e nem se a delegada do DENARC se encontrou com o do DEIC. Não foram identificadas digitais no veículo, tiradas fotos ou realizada filmagem. A investigação do veículo Spin e da apreensão das armas foi feita por ele e pelos parceiros. Antes da prisão, os réus foram acompanhados e visualizados em reuniões no apartamento no qual RICARDO morava em São José dos Campos, sendo a Spin localizada na rua atrás do apartamento, apontando que existiam outros carros roubados ou furtados na garagem do prédio. Esteve em São José dos Campos em torno de 10 a 12 vezes para investigar, ressaltando que os relatórios não eram produzidos toda vez. Viu o acusado RICARDO manobrando a Spin antes da apreensão do automóvel (arquivo digital - fls. 1140/1141).

O policial civil FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DE SÁ narrou que uma ligação dando conta dos preparativos para o roubo do Banco Safra em São José dos Campos foi interceptada no curso de uma investigação de tráfico de drogas, o que desencadeou a investigação e posterior apreensão do veículo abandonado com armamento no interior. Os réus foram identificados por intermédio de uma equipe do DEIC. Fez o acompanhamento da Spin, chegando a visualizar RICARDO entrar na garagem do prédio dele com o veículo. A Spin foi apreendida numa rua localizada a 200 m da casa de RICARDO, não visualizando quem abandonou o carro no dia em que ele foi apreendido. Teve contato com os réus apenas alguns dias depois da prisão, ressaltando que não foram localizadas digitais no automóvel. A equipe de investigação foi até São José dos Campos, não tendo sido solicitada autorização judicial, não se recordando de haver tirado fotografias. Não sabia que existia outra equipe no caso. Matias não foi identificado. Não foi efetuada a identificação dos réus quando da apreensão das armas e da Spin. Sabia apenas o prédio em que RICARDO morava, não o número do apartamento, tendo sido solicitado o auxílio de um chaveiro para abrir a Spin (arquivo digital - fls. 1140/1141).

O policial civil JOSÉ LUIS ALVES disse que a Spin, que também era objeto de investigação conduzida pela sua delegacia, foi apreendida por policiais do DENARC. Foi até São José dos Campos para encerrar a investigação, conseguindo localizar RICARDO com mais um indivíduo procurado, sendo que na residência dele foram apreendidos outros veículos e armas. A Spin, utilizada para roubo a bancos, ficava estacionada em uma rua próxima à residência de RICARDO, tendo sido admitido o seu uso pelos réus de maneira extraoficial. Não sabe dizer o local em que o carro foi apreendido, havendo semelhança entre as perucas apreendidas com eles e as que estavam na Spin. Não sabia que a Spin era objeto de investigação por outro departamento, apontando que a investigação durou por volta de um mês, não tendo sido tiradas fotos ou realizada filmagem. Estava no começo da investigação quando a Spin foi apreendida, e a chefia determinou a continuidade da investigação. Não havia nenhum veículo na garagem de RICARDO. Utilizava viaturas descaracterizadas, não causando estranheza que as equipes não tenham se encontrado durante a investigação. Teve contato com os policiais do outro departamento na delegacia quando da apreensão dos objetos, nada tendo sido falado a respeito da identificação de pessoas (arquivo digital - fls. 1140/1141).

O policial civil JOSÉ ROBERTO DA SILVA disse que ele e seus parceiros foram informados a respeito de uma Spin que seria usada na realização de roubos. Após diligências, foram até o apartamento do réu RICARDO, onde encontraram armas e apetrechos, ressaltando que ele estava junto de outro indivíduo. Os acusados foram levados à delegacia. Indagado pelo Ministério Público, afirmou não ter certeza sobre a fisionomia do réu MARCUS. Visualizou o acusado RICARDO no Voyage, o qual não foi apreendido no apartamento. Acredita que o seu parceiro tirou fotos dos réus, não teve contato com a outra equipe de investigação e nem acesso à escuta telefônica (arquivo digital - fls. 1140/1141).

O policial civil CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS informou que estava trabalhando na

investigação há quase um mês e, quando da apreensão da Spin pelo DENARC, foi determinado que fosse até São José dos Campos para localização dos demais carros. Quando estava apreendendo o automóvel Volvo, seu colega viu o veículo Voyage passando, o qual foi abordado. RICARDO autorizou a entrada no apartamento, que era dele e usado como base pelos investigados, sendo localizadas armas e munições em seu interior. Não viu MARCOS conduzindo o automóvel, apenas RICARDO estacionando veículos na garagem. MARCOS disse que era procurado pela justiça. Não se recorda se foi realizada perícia na Spin, ressaltando que foram tiradas fotos do automóvel. A investigação foi finalizada em razão da apreensão da Spin pelo DENARC. Não manteve contado com a outra equipe de investigação e nem teve acesso à escuta telefônica, ressaltado que não foram encontrados veículos na garagem do apartamento do réu (arquivo digital - fls. 1140/1141).

A testemunha RODRIGO DE PAULA GODOY afirmou que conhece e trabalha com RICARDO há 23 anos na Embraer, nada sabendo dos fatos. O Voyage que foi apreendido com réu era de sua propriedade. RICARDO é um excelente funcionário, exercendo a função de mecânico de preparação para voo. Nunca viu RICARDO com uma Spin (arquivo digital - fls. 1140/1141).

A testemunha MANOEL GONÇALVES FERREIRA disse que é síndico do prédio e, no dia da prisão do réu RICARDO, os policiais interfonaram no seu apartamento, contudo, sua esposa não o chamou. Como outro morador desceu para pegar uma encomenda, os policiais aproveitaram do fato e adentraram no prédio. Perguntou se os policiais tinham mandado, o que foi respondido negativamente por eles. Não viu uma Spin estacionada no edifício, afirmando que RICARDO possuía um Voyage (arquivo digital - fls. 1140/1141).

Foi deferido o empréstimo do testemunho de DAYSE MAGNA RABELO DE AZEVEDO, ouvida perante a 5ª Vara Criminal local na instrução do processo 1500996-18.2020.8.26.0617. Ela na ocasião disse que é esposa de RICARDO, e que, no dia dos fatos, o síndico do prédio ligou para ela informando que o apartamento havia sido invadido. RICARDO não tinha carro no momento da prisão. Não sabia do envolvimento de RICARDO com organização criminosa e não conhece MARCUS (arquivo digital - fls. 1150).

O exame pericial papiloscópico realizado nas armas apreendidas indicou a impressão papilar de indivíduo alheio aos autos (fls. 42/50).

O relatório de exame de local foi encartado às fls. 51/52.

As abraçadeiras, bolsas e sacolas apreendidas foram submetidas à perícia (fls. 87/88, 90/91 e 110/111).

As perícias de fls. 93/96 e 98/104 concluíram que as ferramentas de metal poderiam ser eficazmente utilizadas para romper ou destruir obstáculos.

O laudo pericial indicou que o revólver Taurus (fls. 113/117), o fuzil Colt (fls. 218/221), a submetralhadora Beretta (fls. 223/226), a pistola Taurus com silenciador (fls. 228/232), e o fuzil Fabryka Broni (fls. 264/267), todos com numeração aparente, poderiam ser eficazmente utilizados para efetuar disparos.

Os laudos indicaram que a pistola Taurus (fls. 119/122), o revólver da marca Rossi (fls. 572/573), a pistola com carregador Bull (fls. 246/248), a carabina semelhante a AR-15 (fls. 250/253), as pistolas Glock (fls. 256/258 e 260/262), todos com numeração suprimida, além das munições (fls. 127, 129/131, 133/136, 234/235 e 237/238), poderiam ser eficazmente utilizadas para realizar disparos.

A perícia realizada nos carregadores apreendidos informou que estavam em condições de serem utilizados e suas molas estavam operantes (fls. 124/125).

Os veículos GM/Spin, ostentando placas QMS-0024, e Renault Clio, placas DMI-7974, foram submetidos à perícia (fls. 144/149, 300/305 e 575/577).

As placas QMS-0024 também foram submetidas à perícia, sendo indicado tratar-se de objetos de natureza espúria (fls. 270/275).

A marreta apreendida poderia ser utilizada para prática de crimes contra o patrimônio (fls. 285/288).

O auto de transcrição de interceptação telefônica foi juntado às fls. 173/179.

Foi realizada perícia no rádio transmissor com base de recarga apreendido (fls. 240/244).

O grampeador e o estilete apreendidos poderiam ser utilizados para grampear embalagens e fracionar entorpecentes (fls. 975/976 e 995/996).

As algemas (fls. 106/108), o colete balístico (fls. 318/319 e 978/982), as camisetas da "Polícia Civil" e "Polícia Federal" (fls. 321/322 e 984/986), os distintivos (fls. 308/309), as perucas (fls. 312/313), o jaleco de "chaveiro" (fls. 315/316), as balaclavas (fls. 331/334) e o caderno com anotações (fls. 988/989) também foram submetidos à perícia.

Foi realizada perícia nos telefones celulares apreendidos (fls. 991 e 993).

A perícia grafotécnica da folha de papel apreendida foi inconclusiva (fls. 998/999).

Compulsando os autos e sopesando as provas a ele angariadas, a despeito de demonstrada a existência do crime, ante a apreensão de armas e objetos que poderiam ser empregados na prática de crimes e automóvel de origem espúria, não há nos autos provas suficientes da autoria dos acusados a ensejar sua condenação na esfera criminal, como inclusive reconhece o Ministério Público.

Com efeito, nada há no processo elementos de prova contundentes a vincular os acusados ao veículo Spin, ressaltando-se que o veículo quando apreendido estava em via pública, e não na posse de qualquer um dos réus. Outrossim, as impressões digitais encontradas nas armas dentro do veículo não pertenciam aos acusados (fls. 42/50).

Diante desse panorama, em que nenhum elemento de prova judicializada é apto a ilidir o estado de inocência constitucionalmente consagrado (Constituição Federal, art. 5º, LVII), a absolvição por insuficiência de provas é medida impositiva.

Ante o exposto, julgo a denúncia improcedente para ABSOLVER RICARDO DE SOUZA SILVA e MARCUS SANTOS CARDOSO, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal, da acusação de terem praticado os delitos em foco.

Cumpra-se o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Custas ex lege.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas e comunicações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 14 de junho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA